CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE

Développeur C++

PRJHT2301136

HARINGTON TECHNOLOGIES / S2AD TECH

ENTRE

HARINGTON TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée, au capital de 68 522 euros,

Dont le siège social est situé 105 rue Jules Guesde, 92300 Levallois Perret,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 504 636 390,

Représentée par Wadi Essafi SARL, en qualité de Président, dument habilité à l'effet des présentes,

Ci-après dénommée le « **Client** »,

D'UNE PART

ET

S2AD TECH, société par actions simplifiée au capital de 1 000.00euros

Dont le siège social est situé à 30 BIS Rue De La SAUSSAYE 91300 MASSY,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 894 530 716,

Représentée par LAHMAR Ahmed, en qualité de Président dument habilité à l'effet des présentes,

Ci-après dénommée le « **Sous-traitant** »,

D'AUTRE PART,

Ci-après dénommées individuellement la « **Partie** » ou conjointement les « **Parties** »

W.E. A.L.

SOMMAIRE

ARTICLE 1.	OBJET DU CONTRAT	4
ARTICLE 2.	DOCUMENTS CONTRACTUELS	4
ARTICLE 3.	DUREE	4
ARTICLE 4.	OBLIGATIONS DES PARTIES	5
ARTICLE 5.	CONDITIONS D'EXECUTION DES PRESTATIONS	6
ARTICLE 6.	INTERLOCUTEURS	7
ARTICLE 7.	CONDITIONS FINANCIERES	7
ARTICLE 8.	PENALITES	8
ARTICLE 9.	CONFIDENTIALITE	8
ARTICLE 10.	DONNEES PERSONNELLES	8
ARTICLE 11.	PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE	9
ARTICLE 12.	PERSONNEL DU SOUS-TRAITANT	11
ARTICLE 13.	RESILIATION	12
ARTICLE 14.	NON SOLLICITATION	13
ARTICLE 15.	CLAUSE DE NON CONCURRENCE	13
ARTICLE 16.	ASSURANCES	13
ARTICLE 17.	CESSION – SOUS TRAITANCE	13
ARTICLE 18.	AUDIT	13
ARTICLE 19.	DEPENDANCE ECONOMIQUE	14
ARTICLE 20.	DISPOSITIONS DIVERSES	14
ARTICLE 21.	RÈGLEMENT DES LITIGES	15

Il EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Le Client et le client final identifié en Annexe 1 (ci-après dénommé le « **Client Final** ») ont conclu un contrat (ci-après dénommé le « **Contrat Principal** »).

Le Client souhaite faire appel au Sous-traitant pour l'assister dans l'exécution du Contrat Principal et lui confier une partie de la réalisation de ses prestations.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat (ci-après dénommé le « **Contrat** ») a pour objet, à la demande du Client, la fourniture par le Sous-traitant, pour le compte du Client Final, de prestations de services telles que définies dans l'Annexe 1 (ci-après dénommées les « **Prestations** ») dont les conditions et limites sont fixées dans le Contrat.

ARTICLE 2. DOCUMENTS CONTRACTUELS

La relation contractuelle entre le Client et le Sous-traitant est régie par le Contrat composé des documents contractuels suivants, présentés par ordre hiérarchique de valeur juridique décroissante :

- Le présent document et ses avenants éventuels ; et
- Les Annexes :
    - Annexe 1 : Modalités d'exécution des Prestations,
    - Annexe 2 : Attestation sur l'honneur du Sous-traitant.

Le Contrat exprime l'intégralité des obligations des Parties. Il annule et remplace tout engagement éventuel oral ou écrit relatif à l'objet du Contrat.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans des documents envoyés ou remis par les Parties, ne pourra s'intégrer au Contrat. Les Parties reconnaissent que le Contrat exclut l'application de leurs conditions générales d'achat ou de vente.

En cas de contradiction entre les dispositions figurant dans le présent contrat et l'annexe 1, cette dernière prévaut.

Toutes modifications du Contrat ne peuvent intervenir que par voie d'avenant signé par les Parties.

ARTICLE 3. DUREE

Le Contrat entre en vigueur à la date indiquée en Annexe 1 et prendra fin selon la durée figurant en Annexe 1.

A l'échéance des Prestations, le Contrat ne pourra être prorogé que par voie d'avenant signé par les Parties.

W.E. A.L.

ARTICLE 4. OBLIGATIONS DES PARTIES

4.1 Obligations du Sous-traitant

Pour l'exécution des Prestations, le Sous-traitant s'engage à :

- faire toute diligence pour mettre en œuvre son savoir-faire dans la réalisation des Prestations ;
- utiliser les informations qui lui sont communiquées par le Client uniquement dans le cadre des Prestations ;
- fournir et mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation des Prestations telles que définies dans l'annexe 1 ;
- aviser dans les plus brefs délais, le Client au cas où il aurait connaissance d'un événement ou d'un fait quelconque, y compris s'il est imputable au Client, susceptible de retarder l'exécution de tout ou partie des Prestations qui lui sont confiées ;
- garantir qu'il a obtenu toutes les autorisations nécessaires lorsqu'il utilise de quelque manière que ce soit tout logiciel, toute documentation et plus généralement tout objet couvert par un droit de propriété intellectuelle ou industrielle appartenant à un tiers ;
- s'abstenir de toute liaison directe en ce qui concerne les Prestations avec le Client Final sans avoir au préalable obtenu l'accord écrit du Client ;
- ne pas modifier, sauf accord préalable du Client, la composition de son équipe. En cas d'absence des intervenants du Sous-traitant, le Sous-traitant prendra toutes les dispositions pour assurer la continuité d'exécution des Prestations sans préjudice pour le Client ;
- fournir une solution alternative dans les cinq (5) jours en cas d'indisponibilité ou d'inadéquation du Sous-traitant affecté à l'exécution des Prestations.

4.2 Obligations du Client

Le Client s'engage à :

- fournir au Sous-traitant les documents et informations nécessaires à l'exécution des Prestations ;
- procéder au paiement des Prestations ;
- assurer la représentation du Sous-traitant auprès du Client Final ;
- se faire assister du Sous-traitant lorsque les questions à débattre avec le Client Final nécessiteront sa présence ; et
- informer le Sous-traitant de toute évolution ou modification des Prestations, demandée par le Client Final et/ou le Client : dans ce cas, le Sous-traitant ne pourra s'opposer, sauf raison justifiée, à la modification des Prestations qui sera actée par voie d'un avenant au Contrat.

4.3 Obligations communes

Les Parties s'engagent à :

W.E. A.L.

- collaborer de bonne foi à la bonne exécution du Contrat ;
- désigner un interlocuteur en charge du suivi du Contrat ;
- informer l'autre Partie de toutes difficultés ou incidents dont elle aurait connaissance et susceptibles d'affecter la bonne réalisation des Prestations ;
- assurer la stabilité de leurs équipes respectives.

ARTICLE 5. CONDITIONS D'EXECUTION DES PRESTATIONS

5.1 Lieu d'exécution

Le lieu d'exécution des Prestations est précisé en Annexe 1 des présentes.

5.2 Maîtrise d'œuvre des Prestations et direction générale des Prestations

Le Client fait connaître au Sous-traitant ses décisions générales, ses choix techniques ainsi que ses observations éventuelles sur l'exécution des Prestations en sa qualité de maître d'œuvre.

En sa qualité de maître d'ouvrage, le Client Final fixe le cadre des Prestations, en effectue le pilotage opérationnel et suit la bonne livraison des Prestations.

5.3 Conditions d'intervention du personnel du Sous-traitant

Le Sous-traitant devra réaliser les Prestations dans les plages horaires d'ouverture du site du Client durant les jours et heures ouvrés.

Tout aménagement éventuel devra faire l'objet d'un accord préalable et écrit entre les Parties.

Le Sous-traitant s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs ainsi que l'ensemble de consignes définies par le Client et notamment son règlement intérieur.

5.4 Suivi des Prestations

Le Sous-traitant établit, via l'outil de saisie du Client, un compte rendu d'exécution des Prestations, décrivant le nombre de jours de Prestation durant le mois écoulé qui sera soumis pour validation au Client et au Client Final. En cas d'indisponibilité de l'outil de saisie du Client, ledit compte-rendu d'exécution pourra être réalisé par tous moyens.

Le Sous-traitant émettra ses factures sur la base desdits comptes rendus d'exécution mensuels.

En aucun cas les comptes rendus d'exécution mentionnés ci-dessus ne peuvent modifier le Contrat, un avenant signé par les Parties étant nécessaire pour ce faire.

W.E. A.L.

5.5 Prestations complémentaires – Dépassement des plages horaires

Le Client se réserve le droit de solliciter le Sous-traitant pour la réalisation de prestations complémentaires qui devront faire l'objet d'un devis préalablement accepté par le Client.

En outre, dans le cas où le Sous-traitant dépasserait les plages horaires définies entre les Parties sous réserve d'un accord préalable et écrit entre les Parties, il est convenu que ces heures seront facturées, en sus de la Prestation, au Client, sur la base du barème indiqué en Annexe 1.

ARTICLE 6. INTERLOCUTEURS

Les Parties désignent chacune un interlocuteur qui supervisera le bon déroulement des Prestations dont les noms et coordonnées figurent en Annexe 1 des présentes.

Les Parties pourront modifier l'interlocuteur ci-dessus désigné, sous réserve d'en informer préalablement, par simple notification, l'autre Partie.

ARTICLE 7. CONDITIONS FINANCIERES

7.1 Prix des Prestations

En contrepartie de la réalisation des Prestations, le Client règle au Sous-traitant le montant correspondant au nombre de jours de Prestation réalisé sur la base du taux journalier fixé en Annexe 1.

Ce prix s'entend hors taxes, frais de séjour et de déplacements en dehors du site du Client : il sera majoré de la TVA au taux en vigueur à la date de son exigibilité.

Les frais de déplacement et de séjour résultant d'une demande spécifique du Client Final ou du Client ne seront pas pris en charge, sans accord préalable entre les Parties.

7.2 Modalités de facturation et de paiement

Le Sous-traitant établit une facture mensuelle sur la base du compte rendu d'exécution mensuel visé à l'Article « Suivi des Prestations », qui détaille les Prestations réalisées pour le compte du Client.

Le règlement de toute somme au titre du Contrat est subordonné à la remise par le Sous-traitant au Client de tous les documents et attestations cités à l'Article 11 « Réglementation Fiscale, Sociale, d'hygiène et Sécurité ».

Les factures sont payables, par virement bancaire, net et sans escompte, trente (30) jours à compter de la date d'émission des factures.

Sans préjudice du droit à l'action directe, si le Sous-traitant réalise des prestations différentes régies par des contrats de sous-traitance juridiquement autonomes pour le Client Final, il ne pourra demander ni auprès du Client Final, ni auprès du Client, le paiement par compensation des factures dues au titre de l'ensemble de ses contrats.

En application des dispositions de l'article L.441-6 du Code de commerce, en cas de retard de paiement, toutes les sommes restant dues au Sous-traitant, deviennent de ce fait immédiatement exigibles et portent de plein droit, à compter de la date d'échéance mentionnée sur la facture impayée, intérêts de retard à un taux égal à trois (3) fois le taux d'intérêt légal en vigueur et ce jusqu'au paiement

intégral et effectif desdites sommes. Le Client devra également régler la somme forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement.

ARTICLE 8. PENALITES

En cas de pénalités appliquées par le Client Final au Client, au titre du Contrat Principal, le Sous-traitant est responsable de ses propres retards ou manquements.

Le Client peut réclamer au Sous-traitant des pénalités en appliquant la formule de calcul des pénalités de retard prévue au titre du Contrat Principal, ainsi que la charge des pénalités que ses retards entraînent sur les prestations du Client sans préjudice de tous dommages et intérêts que ce dernier pourrait réclamer.

Le Sous-traitant s'engage à régler les pénalités devenues exigibles au Client, à première demande, ce dernier se réservant par ailleurs le droit de les imputer par compensation sur le règlement de la prochaine facture à émettre.

ARTICLE 9. CONFIDENTIALITE

Chaque Partie s'interdit de communiquer, à quiconque, tout ou partie des documents, fichiers et informations, de quelque nature que ce soit, dont elle aurait pu avoir connaissance avant et durant l'exécution du Contrat.

Chacune des Parties s'engage à ne pas communiquer les documents, fichiers et informations échangés à l'occasion du Contrat à d'autres tiers que son personnel ou sous-traitants, sauf pour les besoins du Contrat, et sous réserve d'en avoir obtenu l'accord préalable et écrit de la Partie émettrice.

Chaque Partie s'engage également à faire respecter ces obligations par son personnel, ses sous-traitants, ou les tiers autorisés.

La présente obligation de confidentialité ne s'applique pas :

- aux documents ou informations qui sont publiques ou le deviennent sans faute de la Partie les ayant reçues ;
- aux documents ou informations communiqués par un tiers à l'autre Partie non soumis à une obligation de confidentialité ;
- à la divulgation de documents ou informations exigée par un ordre de la loi, une autorité administrative ou une décision judicaire.

La présente obligation de confidentialité prend effet pendant toute la durée du Contrat et cinq (5) ans après son terme ou sa résiliation.

ARTICLE 10. DONNEES PERSONNELLES

Les Parties déclarent être informées de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ainsi que toute autre disposition applicable en la matière dont le Règlement (UE) 2016/679 de leurs obligations et d'en respecter les dispositions.

Pour les besoins du présent article, les termes utilisés ont la signification qui leur est donnée dans la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ainsi que toute

autre disposition applicable en la matière dont le Règlement (UE) 2016/679. Il est entendu entre les Parties que le Client Final est responsable de traitement.

Dans le cadre de l'exécution de ses Prestations, le Sous-traitant peut être amené à traiter des données à caractère personnel du Client ou/et du Client Final.

Le Sous-traitant, en sa qualité de sous-traitant au sens de la réglementation susvisée, s'engage à traiter lesdites données à caractère personnel dans le respect de cette réglementation et, à cet égard, s'engage à :

- Ne collecter et traiter les données à caractère personnel que conformément aux instructions documentées du Client ou/et du Client Final, aux moyens et aux finalités définies par le Client Final;
- Préserver la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel dès lors qu'il procède à leur collecte dans le cadre de l'exécution du Contrat ;
- Ne communiquer les données à caractère personnel à aucun tiers quel qu'il soit ;
- N'effectuer aucun transfert de donnée à caractère personnel en dehors de l'Union Européenne sans accord préalable et écrit du Client et du Client final. ;
- Mettre en place toutes mesures techniques et organisationnelles appropriées et proportionnées à la nature des données à caractère personnel et aux risques présentés par les traitements pour les protéger contre une violation;
- Fournir des Prestations respectueuses des principes de proportionnalité, de minimalisation et de limitation des données à caractère personnel conformément aux principes de « Privacy by design » et de « Privacy by default » ;
- Alerter dans les vingt-quatre heures (24h) le Client en cas de violation de données à caractère personnel traitées dans le cadre du Contrat afin de permettre au Client de se conformer à ses obligations au sens de la réglementation applicable en la matière.
- Prévenir le Client de toute réclamation d'une personne concernée et procéder, sur instruction documentée du Client Final transmise par le Client, à toute action découlant de ladite réclamation.

Le Sous-traitant s'engage à indemniser le Client de toute plainte, procès ou action qui pourrait être intenté contre ce dernier suite à une inexécution de ses obligations prises au titre de la réglementation des données personnelles visées ci-dessus.

A la fin du Contrat pour quelque cause que ce soit ou sur demande expresse du Client et/ou du Client Final, le Sous-traitant s'engage à restituer au Client ou au Client Final, toutes lesdites données à caractère personnel du Client et/ou du Client Final en sa possession ou sous son contrôle sous une forme convenue entre les Parties et à n'en conserver aucune copie.

ARTICLE 11. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

11.1 Sur les droits préexistants

Chacune des Parties conserve la propriété des droits de propriété intellectuelle et industrielle lui appartenant préalablement au Contrat.

Le Sous-traitant conserve la propriété de ses méthodes et de son savoir-faire. Il se réserve le droit d'utiliser les enseignements qu'il aura tirés de l'étude et de la réalisation des travaux qui lui sont confiés par le Client, sans enfreindre l'obligation de confidentialité prévue à l'article « Confidentialité ».

11.2 Sur les éléments du Client

Le Client affirme qu'il détient tous les droits nécessaires, et notamment de propriété, sur les documents et éléments fournis pour la réalisation des Prestations.

Le Sous-traitant reconnaît que la communication de ces éléments par le Client ne constitue nullement un transfert de propriété desdits éléments qui ne pourront, de ce fait, être utilisés que dans le cadre de l'exécution des Prestations.

11.3 Sur les résultats des Prestations

11.3.1 Cession des droits

Le Sous-traitant cède, à titre exclusif et au fur et à mesure de leur réalisation, l'ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle sur les résultats des Prestations pour le monde entier et pour toute la durée légale de protection des droits d'auteur, à savoir :

- Le droit de reproduire, dupliquer, imprimer, enregistrer, tout ou partie des résultats, sur tous supports, notamment supports papiers, supports numériques et tous autres supports connus ou non encore connus, en tous formats ;
- Le droit d'établir toute version, en langue française et étrangère et en tout langage informatique, de tout ou partie des résultats, et plus généralement, le droit de modification, le droit d'adapter, de transformer en tout ou partie et sous toute forme, les résultats aux fins de tous types d'exploitation ;
- Le droit de représenter, de diffuser et d'exploiter tout ou partie des résultats, par tous moyens inhérents à ce mode d'exploitation, par transmission numérique, par tous moyens et sur tous supports, y compris en ligne (notamment par Internet, Intranet, Extranet) ;
- Le droit exclusif d'effectuer de la maintenance corrective et évolutive ;
- Le droit d'intégration d'interfaces, en tout ou partie, avec ou sans modifications ;
- Le droit de compilation et de décompilation.

La cession de ces droits est faite à un prix forfaitaire et il est expressément convenu entre les Parties que ce montant est inclus dans le prix des Prestations.

11.3.2 Garantie d'éviction

Le Sous-traitant garantit au Client qu'il détient l'intégralité des droits de propriété et d'usage de tous les éléments, des documents, des autres données, informations et fichiers communiqués et remis par lui au Client dans le cadre du Contrat (ci-après désignés les « **Eléments** »).

Par conséquent, le Sous-traitant garantit le Client contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit de propriété intellectuelle ou un acte de concurrence déloyale et/ou parasitaire ou encore intentée sur un autre fondement juridique tel que le droit de la propriété ou tout autre droit privatif ou attaché à la personne, et auquel l'exécution du Contrat aurait porté atteinte.

A cet effet, le Sous-traitant s'engage à intervenir volontairement si nécessaire à toutes les instances engagées contre le Client et liées aux Eléments.

Ainsi, le Sous-traitant s'engage envers le Client à lui rembourser tous dommages et intérêts ou toute indemnité que ce dernier verserait à un tiers, en exécution d'une transaction, d'une sentence arbitrale ou d'une décision de justice, sur le fondement d'un usage illicite, d'une contrefaçon ou autre, de tous les Eléments remis au Client.

ARTICLE 12. PERSONNEL DU SOUS-TRAITANT

Le Sous-traitant conserve, en toute circonstance, sa qualité d'employeur des personnes intervenant en dehors, ou dans les locaux du Client et/ou du Client Final, dans le cadre de l'exécution des Prestations.

Le personnel du Sous-traitant reste donc, en toutes circonstances, sous son contrôle administratif et hiérarchique. Le Sous-traitant conserve, en sa qualité d'employeur, la responsabilité et son pouvoir de direction à l'égard de son personnel. Le Sous-traitant assure, en conséquence, la gestion administrative, comptable, sociale, la discipline et la sécurité de ses salariés intervenants dans l'exécution des Prestations.

Ainsi, le Sous-traitant recrute, rémunère, emploie, contrôle, forme et gère, sous son entière responsabilité, tous les membres du personnel requis pour l'exécution des Prestations. Le Sous-traitant assume l'entière responsabilité quant à la définition du profil, au nombre et à la désignation des membres de son équipe.

Le Sous-traitant doit donc veiller à ce que son personnel respecte la législation du travail et notamment les réglementations en vigueur relatives à la durée du travail, aux repos hebdomadaires, aux congés annuels ou autres.

Compte tenu de l'absence de lien de subordination entre le personnel du Sous-traitant et le Client, des directives ne peuvent être données aux membres du personnel du Sous-traitant exécutant les Prestations dans un établissement du Client, que par un responsable du Sous-traitant. A ce titre, le Client n'adressera pas ses éventuelles observations disciplinaires directement au personnel du Sous-traitant travaillant dans ses locaux, mais à son interlocuteur désigné. Il peut être dérogé à cette disposition en cas d'urgence et également au titre de la sécurité.

Le Sous-traitant est responsable de tout accident survenu lors d'un trajet professionnel ou sur le lieu de travail dont ses employés seraient victimes dans le cadre de l'exécution du Contrat ou pendant la période de validité de celui-ci.

Les membres du personnel du Sous-traitant, quelle que soit la durée des Prestations, ne peuvent en aucun cas être juridiquement considérés comme faisant partie du personnel du Client ni comme des intérimaires mis à sa disposition.

Conformément à l'article L.8222-1 du Code du travail et en complément de l'annexe 2 signée et complétée, le Sous-traitant remet, à la conclusion du Contrat et tous les six (6) mois jusqu'à la fin de son exécution, l'ensemble des documents figurant à l'article D.8222-5 du Code du travail. En cas de manquement dans la remise des documents susmentionnés par le Sous-traitant, le Client sera en droit de résilier immédiatement et de plein droit le Contrat.

Le Sous-traitant s'engage, en cas d'absence de son personnel intervenant, à assurer la continuité des Prestations. Le Sous-traitant s'engage à remplacer, dans les cinq (5) jours, l'intervenant défaillant par une personne aux compétences techniques et de qualification équivalente.

Par ailleurs, au titre du Contrat, le Sous-traitant s'engage à connaître et respecter la réglementation en vigueur et en particulier celle concernant les conditions de prévention, d'hygiène et de sécurité fixée

par le Code du travail ainsi que toutes les règles de sécurité édictées par le Client, notamment, la charte relative à la sécurité des systèmes d'information disponible sur simple demande du Sous-traitant.

Dans le cas où les Prestations se dérouleraient dans les locaux ou dépendances du Client Final, le Sous-traitant s'engage à respecter les règles de sécurité édictées par le Client Final notamment le règlement intérieur du Client Final. En outre, le Sous-traitant s'engage à ce que ses collaborateurs, salariés ou non, respectent les règles relatives à la sécurité des systèmes d'information qui lui seront communiquées par le Client soit via un document soit via la plateforme e-learning mise à disposition par le Client.

ARTICLE 13. RESILIATION

La résiliation est la fin anticipée du Contrat selon les dispositions prévues ci-dessous. En aucune manière, la résiliation ne peut avoir un effet rétroactif. A toutes fins utiles, il est entendu entre les Parties que les termes « résiliation », « résolution », « annulation » et toutes leurs variantes s'entendent comme étant de la résiliation.

13.1 Causes de résiliation

En cas de manquement contractuel de l'une ou l'autre des Parties, le Contrat pourra être résilié, de plein droit, par la Partie lésée, si la Partie défaillante n'apporte pas de remède à son manquement dans un délai de cinq (5) jours calendaires à compter de la réception de la notification que lui ferait l'autre Partie, par lettre recommandée avec avis de réception, et ce, sans préjudice des dommages et intérêts que la Partie lésée pourrait réclamer.

En outre, chacune des Parties pourra résilier le Contrat, à sa convenance, moyennant un préavis de trente (30) jours ouvrés à compter de la réception de la notification de résiliation par lettre recommandée avec avis de réception.

Les Prestations devront être réalisés conformément aux dispositions du présent Contrat jusqu'à la prise d'effet de la résiliation.

Dans le cas où les Prestations ne sont pas rendues pendant la période de préavis de 30 jours ouvrés, le Sous-Traitant devra payer au Client des pénalités équivalentes à 20 fois le taux journalier du présent Contrat.

En cas de résiliation anticipée du Contrat Principal conclu entre le Client et le Client Final, le Contrat est résilié de plein droit avec effet immédiat, sans indemnité, à compter de la réception de la notification envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Le paiement des Prestations est effectué en fonction des Prestations réalisées si celles-ci ne sont pas la cause de ladite résiliation.

13.2 Conséquences de la résiliation

Le paiement des Prestations est effectué en fonction des Prestations réalisées jusqu'à la date de résiliation si celles-ci ne sont pas la cause de ladite résiliation.

En cas de cessation du Contrat pour quelque motif que ce soit, le Sous-traitant s'engage à assurer les opérations qui permettront au Client de reprendre ou de faire reprendre la réalisation des Prestations dans les meilleures conditions. Les modalités contractuelles et financières d'une telle mission seront fixées en fonction des travaux à effectuer par les Parties.

ARTICLE 14. NON SOLLICITATION

Sauf accord donné au préalable et par écrit, chaque Partie renonce à formuler toute proposition d'embauche ainsi qu'à engager ou à faire travailler, soit directement, soit indirectement, tout collaborateur de l'autre Partie, qu'il soit salarié ou non. Par ailleurs, le Sous-traitant s'engage également à ne pas solliciter comme précisé ci-dessus tout collaborateur du Client Final.

Cette renonciation est valable pendant toute la durée des relations contractuelles entre les Parties ainsi que pendant les douze (12) mois qui suivront leur cessation.

Tout manquement à cette obligation expose la partie défaillante à payer immédiatement à l'autre partie, à titre de dédommagement, une somme forfaitaire de 3 fois le montant de la dernière facture.

ARTICLE 15. CLAUSE DE NON CONCURRENCE

Pendant la durée du Contrat, majorée d'un délai de douze (12) mois après l'émission de la dernière facture liée aux Prestations, le Sous-traitant s'engage à ne pas proposer ses services directement ou indirectement au Client Final, ni à favoriser l'introduction de sociétés concurrentes du Client sur le site du Client Final.

Le non-respect de cette clause entraînera un dédommagement pour le Client équivalent au montant total du contrat et ses avenants.

Le Client se réserve néanmoins le droit, en fonction du préjudice subi, de réclamer des dommages et intérêts d'un montant supérieur.

ARTICLE 16. ASSURANCES

Le Sous-traitant certifie avoir contracté toutes les assurances nécessaires pour garantir les risques de responsabilité civile relatifs à l'exécution du Contrat et visant notamment à couvrir les dommages susceptibles d'être causés au Client et à tous tiers à l'occasion de l'exécution du Contrat.

Le Sous-traitant adresse au Client, au plus tard le jour de la signature du Contrat, les attestations d'assurance mentionnant les évènements et les capitaux assurés et un justificatif du paiement des primes correspondantes.

ARTICLE 17. CESSION – SOUS TRAITANCE

Le Sous-traitant ne peut ni céder ni sous-traiter tout ou partie des obligations qui lui incombent, en vertu du Contrat, sans accord préalable et écrit du Client.

ARTICLE 18. AUDIT

Le Client pourra, à tout moment et au maximum une fois par an, procéder à des audits chez le Sous-traitant relativement aux éléments concernant les Prestations effectuées par le Sous-traitant au profit du Client.

Le Client informe le Sous-traitant de l'occurrence de l'audit au préalable dans un délai de cinq (5) jours ouvrés par lettre recommandée avec avis de réception contenant l'identité de l'auditeur, les dates et la teneur de l'audit.

Le Client sera libre de s'entourer de tous les experts et auditeurs indépendants de son choix.

Le Sous-traitant apportera son concours au bon déroulement de l'audit. A ce titre, il s'engage, dans le respect de la réglementation relative à la communication d'informations, à collaborer de bonne foi avec tout auditeur ainsi désigné, le Client le relevant d'ores et déjà de son obligation de confidentialité vis-à-vis de l'auditeur. Ainsi, il facilitera l'accès des auditeurs à ses locaux, à tout document, information ou autre élément utile au bon déroulement de la mission d'audit, et leur facilitera la mission, en particulier en répondant à toute question et en leur accordant l'accès à tous les outils et moyens nécessaires à la réalisation de la Prestation qu'ils auditent. En tout état de cause, l'audit doit être conduit en présence d'un représentant du Sous-traitant.

Le Client et éventuellement l'auditeur extérieur sélectionné traiteront l'information qu'ils auront recueillie avec la plus stricte confidentialité afin de ne pas porter préjudice au Sous-traitant.

L'audit sera conduit de façon à ne pas gêner le fonctionnement normal de la Prestation ou toute autre prestation réalisée par le Sous-traitant.

Un exemplaire du rapport d'audit rédigé par l'auditeur sera remis à chaque Partie. Les Parties examineront de bonne foi ensemble, en présence si nécessaire de l'auditeur, le rapport d'audit et identifieront, le cas échéant, les actions à engager par l'une ou l'autre des Parties pour mettre en œuvre les éventuelles recommandations du rapport d'audit ou tirer les conséquences des constatations.

Le Sous-traitant se porte fort du respect des dispositions précédentes par ses éventuels sous-traitants et/ou fournisseurs.

ARTICLE 19. DEPENDANCE ECONOMIQUE

A compter de la date d'entrée en vigueur du Contrat, le Sous-traitant s'engage à faire en sorte de ne jamais se trouver en situation de dépendance économique envers le Client.

Le Sous-traitant s'engage à informer immédiatement le Client par lettre recommandée avec accusé de réception lorsque le chiffre d'affaires réalisé avec le Client est égal ou supérieur à 25% de son chiffre d'affaires total. En cas d'absence d'information immédiate et spontanée du Sous-traitant, celui-ci renonce, par la signature des présentes, à invoquer cet état de fait au soutien de toute réclamation qu'il pourrait dans le futur adresser au Client.

ARTICLE 20. DISPOSITIONS DIVERSES

20.1 Renonciation

Le fait que l'une des Parties n'ait pas exigé l'application d'une clause quelconque du Contrat, que ce soit de façon permanente ou temporaire, ne peut en aucun cas être considéré comme une renonciation aux droits de cette Partie découlant de ladite clause dont l'inapplication a été tolérée.

20.2 Survivance

A l'expiration du Contrat, pour quelque cause que ce soit, il est expressément convenu que toutes les obligations qui par nature perdurent au-delà de la date effective d'expiration continuent à lier les Parties jusqu'à ce qu'elles soient exécutées.

20.3 Non validité partielle – Titre

Si l'une quelconque des dispositions du Contrat est non valide, nulle ou sans objet elle sera réputée non écrite et les autres dispositions conserveront toute leur force et leur portée.

En cas de difficulté d'interprétation entre l'un quelconque des titres figurant en tête des clauses du Contrat et le contenu de ces clauses, les titres seront déclarés inexistants.

20.4 Indépendance des contrats

Qu'elle intervienne à l'initiative du Client ou du Sous-traitant pour quelque raison que ce soit, la cessation du Contrat restera, le cas échéant, sans influence sur les autres contrats passés entre le Client et le Sous-traitant, lesquels s'interprètent de manière autonome.

20.5 Indépendance des Parties

Le Sous-traitant exécute librement ses Prestations selon ses compétences.

Il est expressément convenu entre les Parties que le Sous-traitant et le Client constituent des entités juridiques totalement différentes, et que chacune des Parties demeure indépendante de l'autre dont elle ne peut en aucun cas être considérée comme employée.

Les Parties reconnaissent agir chacune pour leur propre compte comme des commerçants indépendants et ne sont pas considérées agents l'une de l'autre. Aucune des Parties n'a le pouvoir de lier ou d'engager l'autre Partie.

ARTICLE 21. RÈGLEMENT DES LITIGES

21.1 Règlement amiable des litiges

Toutes contestations relatives à l'interprétation, l'exécution et/ou la résiliation du Contrat seront réglées à l'amiable par les Parties et/ou leurs conseils.

21.2 Loi applicable et attribution de compétence

Le Contrat est soumis au droit français.

A DÉFAUT D'ACCORD AMIABLE, LA JURIDICTION COMPÉTENTE SERA LES TRIBUNAUX DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, AUXQUELS LES PARTIES ATTRIBUENT COMPÉTENCE EXCLUSIVE. CETTE ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE S'APPLIQUE MÊME POUR LES PROCÉDURES DE RÉFÉRÉS, DE REQUÊTE, DE DEMANDE INCIDENTE OU EN CAS DE PLURALITÉ DE DÉFENDEURS.

EN FOI DE QUOI, les Parties aux présentes ont signé le Contrat en deux (2) exemplaires originaux, dont un pour chaque Partie.

W.E. A.L.

Pour le Client

Wadi ESSAFI

Certified by yousign

Signature _____

Nom : Wadi Essafi SARL

Titre : Président

Date : 16/01/2025

Pour le Sous-Traitant

Ahmed LAHMAR

Certified by yousign

Signature _____

Nom : LAHMAR Ahmed

Titre : Président

Date : 16/01/2025

ANNEXE 1 : Modalités d'exécution des Prestations

Article 1. **OBJET DES PRESTATIONS**

Le Sous-traitant s'engage à réaliser les Prestations suivantes :

Développeur C++

Article 2. **CLIENT FINAL**

Le Sous-traitant assure pour le compte du Client les Prestations confiées par le Client Final suivant : STET.

DUREE

La date de début de l'intervention proposée par l'acheteur en accord avec le sous-traitant est le 15/01/2025 et s'achèvera le 31/12/2025.

Toute prolongation de mission, se fera par voie d'avenant signé par les Parties.

Article 3. **LIEU D'EXÉCUTION**

La Prestation sera effectuée chez le Client Final à l'adresse suivante : STET Linea Puteaux.

Article 4. **INTERLOCUTEURS**

	Nom, Prénom	Numéro de téléphone	E-Mail
Interlocuteur du Client	NAIJA Syrine		syrine@harington.fr
Interlocuteur du Sous-traitant	LAHMAR Ahmed		alahmar@s2ad-tech.org

Article 5. **CONDITIONS FINANCIÈRES**

En contrepartie de la réalisation des Prestations, le Sous-traitant facture le Client sur la base du taux journalier suivant : 590 Euros HT.

Les factures doivent impérativement mentionner la référence suivante : BU JBU - PRJHT2301136

Elles doivent être envoyées par email à l'adresse suivante : factures@harington.fr

Article 6. **MOYEN MIS A LA DISPOSITION PAR LE CLIENT**

Non Applicable

W.E. A.L.

ANNEXE 2 : Attestation sur l'honneur du sous-traitant

Je soussigné, LAHMAR Ahmed

Atteste sur l'honneur :

- que le personnel utilisé en France pour l'exécution des Prestations réalisées pour le compte de la société HARINGTON TECHNOLOGIES est régulièrement employé et est autorisé à exécuter une activité professionnelle en France, au regard des articles L.1221-10, L. 3243-1 et L. 3243-2, L.8251-1 et R 3243-1 du Code du travail, reconnaît avoir été informée de l'interdiction faite par la loi de contracter avec toute personne physique ou morale en situation irrégulière au regard de l'article L. 8221-3 et L.8221-5 du Code du Travail.

  Cette attestation est délivrée conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1991, modifiée par les lois n°97.210 du 11 mars 1997 et n°2004-810 du 13 août 2004 et aux dispositions de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006.

- avoir procédé auprès de l'administration fiscale au dépôt de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires à la date de la présente.

Fait à Levallois-Perret, le 16/01/2025

Signature du Sous-traitant

Ahmed LAHMAR

Certified by yousign

ANNEXE 3 : Code des Fournisseurs Harington Technologies

INTRODUCTION

Harington Technologies a pris l'engagement d'exercer ses activités en toute honnêteté et intégrité, de respecter la législation et de s'assurer que chaque salarié et partenaire commercial soit traité avec respect.

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils fassent de même.

Le présent code de conduite des fournisseurs (le code des fournisseurs) explique les normes et principes de conduite des affaires qu'Harington a érigé en règles de comportement éthique, et précise ce que nous attendons de nos fournisseurs.

Harington Technologies est fier de s'être forgé une excellente réputation en tant que partenaire commercial responsable et fiable.

INTEGRITE DES AFFAIRES

1. Conformité légale

Nos fournisseurs sont censés se conformer à toutes les lois et réglementations (locales) applicables à leurs activités professionnelles.

2. Concurrence loyale

Nos fournisseurs doivent se livrer une concurrence loyale et se conformer aux règles de concurrence et aux lois antitrust en vigueur. Nos fournisseurs sont censés ne pas conclure d'accords ni exercer de pratiques qui ont un effet restrictif sur la concurrence, comme entente sur les prix, répartition des marchés ou abus de position dominante.

3. Prévention de la fraude

Nos fournisseurs sont censés exercer leurs activités d'une manière fiable et honnête. Nos fournisseurs doivent avoir mis en place des systèmes de contrôle internes afin de détecter et de prévenir la fraude et le blanchiment d'argent et d'y réagir. Toute fraude potentielle susceptible d'avoir une incidence sur le groupe doit nous être signalée immédiatement.

4. Lutte contre la corruption ou les pots-de-vin

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils appliquent une politique de tolérance zéro face à la corruption. Nos fournisseurs s'interdiront de verser, de proposer, ou d'autoriser des pots-de-vin ou d'exercer toute forme de pratiques commerciales non éthiques, et n'auront pas recours à des paiements de facilitation. Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils s'abstiennent d'offrir ou d'accepter des cadeaux et des invitations qui (a) ne sont pas raisonnables et proportionnées ou (b) sont offerts avec l'intention d'inciter une personne à ne pas exercer ses fonctions correctement, en vue de garantir un avantage commercial.

5. Prévention des conflits d'intérêts

Dans les relations commerciales que nous entretenons avec nos fournisseurs, nous attendons de ces derniers qu'ils prennent des décisions basées uniquement sur des critères objectifs. Tous facteurs susceptibles d'influencer les décisions de nos fournisseurs en raison de conflits d'intérêts privés, professionnels ou autres doivent être écartés dès le début. Ce constat s'applique également aux membres de la famille et aux parties liées.

Si un salarié du fournisseur est lié à un salarié du groupe et que ce lien est susceptible de représenter un conflit d'intérêts potentiel dans le cadre d'une transaction ou d'une relation d'affaires, notre fournisseur doit divulguer ce fait au groupe Harington ou s'assurer que le salarié du groupe le fasse.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL RESPONSABLE

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils s'engagent d'une manière générale à appliquer les principes d'une démarche responsable et engagée au niveau sociétal, environnemental et éthique.

1. Santé et sécurité

Le groupe aspire à un environnement de travail sain, sécuritaire et exempt d'accidents pour tous ses salariés et attend de ses fournisseurs qu'ils fassent de même. Nos fournisseurs doivent appliquer toutes les règles et réglementations applicables en matière de sécurité.

6. Lutte contre le travail des enfants ou le travail forcé

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils respectent la législation et les réglementations applicables au travail des enfants et des adolescents et qu'ils s'abstiennent strictement d'employer des enfants qui n'ont pas atteint l'âge minimum de 16 ans. Les salariés de nos fournisseurs ne sont pas des salariés contre leur gré, transportés pour être exploités, tenus en esclavage ou servitude ni privés de leurs droits.

7. Conditions d'emploi

Nos fournisseurs se conformeront à toutes les exigences légales et réglementaires applicables et s'engagent d'une manière générale à appliquer les principes de l'Organisation internationale du Travail (OiT).
Les horaires de travail, les salaires, avantages sociaux seront équitable et conformes aux lois et normes industrielles, y compris celles relatives aux salaires minimaux, heures supplémentaires, autres éléments de rémunération et avantages sociaux rendus obligatoires par la loi. Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils respectent les droits des individus à la liberté d'expression et d'association, y compris le droit de négociation collective.

8. Lutte contre le harcèlement et la discrimination

Nos fournisseurs ne manifestent ni ne tolèrent aucune forme de harcèlement, y compris pour des raisons de race, de couleur, de religion, de sexe, d'orientation sexuelle, d'origine nationale, d'âge, de handicap, ou tout autre type de comportement qui est hostile, irrespectueux, abusif et/ou humiliant.

9. Egalité des chances

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils aspirent à l'égalité des chances de leurs salariés

ENVIRONNEMENT

Nos fournisseurs se conforment à toutes les lois pertinentes en matière d'environnement et s'assurent d'avoir mis en place tous les permis et autorisations nécessaires. Nos fournisseurs s'engagent à utiliser efficacement les matières premières, l'énergie et les autres ressources naturelles, tout en réduisant les déchets, les émissions et le bruit à un minimum.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET COMMUNICATION

> Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils respectent les droits de propriété intellectuelle, y compris ceux du groupe. Ils doivent avoir mis en œuvre des mesures appropriées pour prévenir la divulgation ou l'utilisation non autorisée d'informations confidentielles concernant le groupe, qui auront été mises

à leur disposition. Nos fournisseurs ne publieront aucune communication externe à propos de leur relation contractuelle avec Harington Technologies, y compris sans que cela soit limitatif des communiqués de presse au sujet de Harington Technologies, sans notre approbation écrite préalable.

> Nos fournisseurs protègeront les données à caractère personnel des salariés et des clients du groupe et n'utiliseront ces données qu'à des fins professionnelles légitimes autorisées.

> Nos fournisseurs doivent déterminer clairement quand et comment ils collectent, utilisent ou partagent des données à caractère personnel. Toutes les données à caractère personnel sont traitées uniquement en conformité avec les lois et réglementations applicables en matière de protection des données. En cas d'atteinte à la sécurité, nos fournisseurs doivent immédiatement avertir le groupe conformément aux lois et réglementation applicables.

RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS

> Le groupe attend de ses fournisseurs qu'ils communiquent les normes de conduite des affaires exposées aux présentes à leurs fournisseurs sous-traitants et qu'ils en tiennent compte à la sélection des fournisseurs et sous-traitants.

> Nos fournisseurs sont censés encourager leurs fournisseurs et sous-traitants à se conformer aux normes minimales du Code des Fournisseurs en ce qui concerne la protection des droits de l'homme, des conditions de travail, la lutte contre la corruption et les pots-de-vin, les contrôles à l'exportation et les sanctions, lorsqu'ils remplissent leurs obligations contractuelles.

CONFORMITE AU CODE DES FOURNISSEURS

> Nos fournisseurs appliqueront les principes énoncés dans le Code des Fournisseurs ou des principes équivalents, assureront un suivi de leur respect. Le groupe est autorisé, moyennant notification préalable, à procéder à des audits raisonnables pour vérifier la conformité de ses fournisseurs au Code des Fournisseurs. Toute non-conformité au Code des Fournisseurs peut entraîner la prise de mesures, y compris la cessation de la relation avec le fournisseur.

CONFIRMATION

Nous confirmons que nous nous conformons aux normes et principes de conduite prévus par le présent code des fournisseurs de Harington Technologies

Raison sociale : S2AD TECH
Nom : LAHMAR
Prénom : Ahmed
Date : 16/01/2025
Signature :

Ahmed LAHMAR

Certified by yousign

W.E. A.L.